臺南市農藥販賣業執照申請及核發辦法部分條文修正總說明

臺南市農藥販賣業執照申請及核發辦法自一百零四年八月十三日修正發布，迄今已逾八年，現行規定部分已無法符合實際需求，有檢討修正之必要，爰擬具「臺南市農藥販賣業執照申請及核發辦法」修正草案，其修正要點如下：

一、修正本辦法之主管機關。(修正條文第二條)

二、增訂農藥販賣業執照展延之有效期間起始日，並因現行規定第二項條文已過規範期限，爰予刪除。(修正條文第五條)

三、考量農藥販賣業執照遺失申請補發之條件已不合時宜，爰參考其他類此執照遺失或毀損之處理方式及期限等規定衡酌修正。(修正條文第六條)

四、參考其他類此執照停業及復業之申請規定增訂之。(修正條文第七條之一)

臺南市農藥販賣業執照申請及核發辦法部分條文修正對照表

修正條文	現行條文	說　　明
第　二　條　　本辦法之主管機關為本府農業局。	第　二　條　　本辦法之主管機關為臺南市政府。	依據臺南市法制作業準則第六條第四項規定修正主管機關。
第　五　條　　農藥販賣業執照有效期間為五年，於期滿一個月前，農藥販賣業者得檢附原農藥販賣業執照正本及農藥管理人員證書影本，向主管機關申請核准展延；經核准展延者，展延之始日為原執照有效期間屆滿之翌日；其每次展延期間，不得超過五年。未於期限內申請或申請未獲准展延者，應重新申請。	第　五　條　　農藥販賣業執照有效期間為五年，於期滿一個月前，農藥販賣業者得檢附原農藥販賣業執照正本及農藥管理人員證書影本，向主管機關申請核准展延；其每次展延期間，不得超過五年。未於期限內申請或申請未獲准展延者，應重新申請核發執照。 中華民國一百零三年十二月二十六日前已取得農藥販賣業執照者	一、第一項新增農藥販賣業執照展延之有效期間起始日，以維護農藥販賣業者之執業權益。 二、第二項因已過規範時間，且修正條文係向後生效並未影響修正前已發生之權利義務，爰刪除之。

	，應於中華民國一百零五年十二月二十六日前，依前項規定辦理。	
第六條　農藥販賣業執照遺失或毀損時，農藥販賣業者應於事實發生之日起三十日內向主管機關申請補發或換發。 前項補發或換發之執照字號應與原農藥販賣業執照相同，並註明補發或換發日期，且原執照由主管機關公告註銷。	第六條　農藥販賣業執照遺失時，農藥販賣業者應於書面媒體刊登遺失廣告，並檢附刊登廣告證明文件及證明遺失之切結書。 農藥販賣業執照毀損時，農藥販賣業者應檢附原農藥販賣業執照，向主管機關申請換發。 前二項執照之補發、換發字號應與原執照相同並註明補發、換發日期，原執照應予註銷。	一、考量農藥販賣業執照遺失或毀損時，申請補發或換發之必要條件已不合時宜，並參考其他類此執照遺失或損毀之處理方式及期限等規定衡酌修正，以符實務所需。 二、農藥販賣業執照遺失或損毀時，需再重新印製執照，爰其收費規定依第八條辦理。
第七條之一　農藥販		一、本條新增。

賣業者停止營業一年以上者，應於停業之日起三十日內，以書面敘明理由及檢附原農藥販賣業執照，向主管機關申請核准。經審查核准者，主管機關應於執照上註明停業日期後發還。 農藥販賣業者復業時，應於復業前檢附原農藥販賣業執照向主管機關申請復業。經審查核准者，主管機關應於執照上註明復業日期後發還。		二、參考其他類此執照停業及復業之申請規定增訂之，以完善農藥販賣業管理機制。

臺南市農藥販賣業執照申請及核發辦法部分條文修正條文

第　二　條　　本辦法之主管機關為本府農業局。

第　五　條　　農藥販賣業執照有效期間為五年，於期滿一個月前，農藥販賣業者得檢附原農藥販賣業執照正本及農藥管理人員證書影本，向主管機關申請核准展延；經核准展延者，展延之始日為原執照有效期間屆滿之翌日；其每次展延期間，不得超過五年。未於期限內申請或申請未獲准展延者，應重新申請。

第　六　條　　農藥販賣業執照遺失或毀損時，農藥販賣業者應於事實發生之日起三十日內向主管機關申請補發或換發。

前項補發或換發之執照字號應與原農藥販賣業執照相同，並註明補發或換發日期，且原執照由主管機關公告註銷。

第七條之一　　農藥販賣業者停止營業一年以上者，應於停業之日起三十日內，以書面敘明理由及檢附原農藥販賣業執照，向主管機關申請核准。經審查核准者，主管機關應於執照上註明停業日期後發還。

農藥販賣業者復業時，應於復業前檢附原農藥販賣業執照向主管機關申請復業。經審查核准者，主管機關應於執照上註明復業日期後發還。

檔　　號：
保存年限：

臺南市政府 函 法規查照3 1

地址：708201臺南市安平區永華路2段6號6樓
承辦人：李易諭
電話：06-2988995#230
傳真：06-2933416
電子信箱：ltc266@mail.tainan.gov.tw

受文者：臺南市議會

發文日期： 中華民國113年9月2日
發文字號：府社家字第1131173235B號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨(34685_1173235BA0C_ATTCH4.pdf、34685_1173235BA0C_ATTCH5.pdf、34685_1173235BA0C_ATTCH6.pdf)

裝

主旨：檢送本府「臺南市性侵害犯罪被害人補助辦法」修正總說明、修正條文對照表、修正條文及113年8月15日府法規字第1131112861A號令修正發布各1份，請查照。

訂

說明：依據地方制度法第27條第3項規定辦理。

正本：臺南市議會
副本：臺南市政府法制處(含附件)、臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心(含附件)

線

電子公文交換章 2024/09/03 11:00:01

法規委員會　113/09/03
1130007741

檔　　號：
保存年限：

臺南市政府　令



發文日期：中華民國113年8月15日
發文字號：府法規字第1131112861A號
附件：

裝

修正「臺南市性侵害犯罪被害人補助辦法」。

附修正「臺南市性侵害犯罪被害人補助辦法」

市長黃偉哲

訂

線

臺南市性侵害犯罪被害人補助辦法修正總說明

為明確本辦法各項補助之申請程序，並增訂妨害性隱私及不實性影像犯罪之被害人為本辦法之補助對象，爰修正本辦法，其要點說明如下：

一、增訂立法目的、修正法源依據。（修正條文第一條）

二、修正主管機關。（修正條文第二條）

三、配合性侵害犯罪防治法，修正本辦法所稱被害人之定義；刪除非本國籍人士遭受侵害之發生地須為本市之補助要件。（修正條文第三條）

四、明定醫療費用補助係指全民健康保險未予給付部分；配合性侵害犯罪防治法，增訂驗傷與採證費用。（修正條文第五條）

五、調高心理復健費用補助上限及明確心理復健費用補助標準。（修正條文第六條）

六、明確律師費用補助標準。（修正條文第八條）

七、增訂各補助項目之申請程序，以整合應備文件及期限之規定。（修正條文第十一條至第十六條）

八、增訂委託他人代理申請應填具委託書及代理人不得為加害人之規定；增訂被害人死亡時，申請及具領補助之規定。（修正條文第十七條）

九、增列不予補助之規定；增訂有不予補助之情形已補助者，其撤銷或廢止並追繳之規定。（修正條文第十八條）

十、增訂本辦法所需書表，由主管機關另定之規定。（修正條文第十九條）

十一、增訂妨害性隱私及不實性影像犯罪之被害人準用本辦法規定補助之。（修正條文第二十條）

臺南市性侵害犯罪被害人補助辦法修正條文對照表

修正名稱	現行名稱	說明
臺南市性侵害犯罪被害人補助辦法	臺南市性侵害犯罪被害人補助辦法	未修正。
修正條文	現行條文	說明
第一條　為保護性侵害犯罪被害人權益，提供適當之補助，並依性侵害犯罪防治法第二十八條第二項規定，訂定本辦法。	第一條　本辦法依性侵害犯罪防治法第十九條第二項規定訂定之。	增訂立法目的，並配合性侵害犯罪防治法母法授權條文條次變更由第十九條移列至第二十八條，修正法源依據。
第二條　本辦法之主管機關為本府社會局；執行機關為本府家庭暴力暨性侵害防治中心。	第二條　本辦法主管機關為臺南市政府（以下簡稱本府），執行機關為本府家庭暴力暨性侵害防治中心（以下簡稱本中心）。	修正主管機關。
第三條　本辦法之補助對象為性侵害犯罪防治法第二條第三款規定之被害人，且具備下列資格之一者： 一、設籍本市。 二、實際居住本市之非本國籍人士。	第三條　本辦法之補助對象為設籍臺南市之性侵害犯罪被害人，所稱之性侵害被害人，指刑法第二百二十一條至第二百二十九條及第二百三十三條之犯罪被害人。未設籍本市，但目前居住於本市且遭受侵害之發生地於本市內之非本國人，得申請專案補助。	一、為使本辦法所稱之性侵害被害人定義與性侵害犯罪防治法一致，故修正本條文字。 二、現行條文規定未設籍本市但居住於本市之非本國人，須其遭受侵害之發生地於本市，方為補助對象，惟考量如性侵害案件發生地為他縣市，而他縣市之補助要件亦須居住於該縣市者，則無法獲得本市或他縣市補助，故刪

		除案發地為本市之要件，以維護個案權益。
第四條　本辦法補助項目如下： 一、醫療費用。 二、心理復健費用。 三、訴訟費用。 四、律師費用。 五、緊急生活費用。 六、緊急庇護費用。 七、其他經主管機關專案核准之費用。	第五條　本辦法之補助項目分為下列六種： 一、醫療費用。 二、心理復健費用。 三、訴訟及律師費用。 四、緊急生活費用。 五、緊急庇護費用 六、其他經主管機關專案核准之費用。 已依其他法令規定受有相同性質補助者，其已受補助金額，應予扣除。	一、條次變更。 二、現行條文第二項為不予補助之情形，移列至第十八條規定。 三、酌修文字。
第五條　醫療費用補助以非屬全民健康保險給付範圍者為限。補助項目包括掛號費、驗傷與採證費、開立驗傷診斷書所需費用及其他全民健康保險應自行部分負擔之費用；其補助標準為每人每次最高補助新臺幣三千元。 非屬前項醫療費用補助項目，經主管機關專案核准補助者，每案最高補助新臺幣一萬元。	第六條　醫療費用，其補助項目及額度如下： 一、扣除全民健康保險給付費用外，每人每次最高補助新臺幣三千元（依中央政府規定辦理）為限。其項目包含掛號費、開立驗傷診斷書所需費用及其他與性侵害案件相關之醫療費用。 二、特殊藥材、毒藥	一、條次變更。 二、明定醫療費用補助，係指全民健康保險未予給付部分（即自負額），並將現行條文第一款全民健康保險給付項目之醫療費用補助移列為第一項、第二款非全民健康保險給付項目之醫療費用補助移列為第二項並酌修文字，以簡化條文。 三、配合性侵害犯罪防治法第二十八條第